Officii memores tuendorum Ecclesiae iurium — Allocutio de archiepiscopo Gnesnensi et Posnaniensi a Borussico gubernio damnato

ACTA GREGORII PP. XVI. · 1839-07-08 · Latin

Venerabiles fratres

Officii memores tuendorum Ecclesiae iurium, quod Nobis, licet immerentibus, divinitus cum supremo pontificatu impositum est, reclamavi- mus hoc ipso in loco, quarto idus decembris anni millesimi octingentesimi trigesimi septimi, contra vim illatam venerabili fratri Clementi Augusto archiepiscopo Coloniensi, qui scilicet Borussici gubernii iussu, sub custodia militis procul a dilecto grege non aliam ob causam relegatus fuit, nisi quod in mixtarum nuptia- rum negotio Ecclesiae catholicae regulas, quae cum ipsa eius doctrina coniunctae sunt, per- fringere recusaverat. Rursus deinde idibus sep- tembris anni proximi, apostolicam vocem in consessu vestro attollere coacti fuimus ob alia, quae in eodem Borussiae regno contra iura et

libertatem Ecclesiae gesta fuerant , occasione praesertim ven. fratris Martini archiep. Gnes- nensis et Posnaniensis, qui in ipsa illa mixto- rum connubiorum causa sacerdotibus suarum dioecesium in memoriam revocaverat catholi- cam doctrinam, et cohaerentis canonum disci- plinae custodiam inculcaverat. Interea vero non praetermisimus agere, prout antea, cum regio gubernio, et missis ad illud per eius admini- strum seu negotiorum gestorem iteratis expo- stulationibus, Ecclesiae causam tueri. Speraba- mus equidem serenissimum regem melioribus utentem consiliis denique permissurum, ut prae- dictus Coloniensis archiepiscopus rediret ad ec- clesiam suam, atque ut idem ipse, nec non et memoratus archiepiscopus Gnesnensis ac Posna- niensis ceterique catholici antistites illius regni, in omnibus quae religionis sunt, pastorali auc- toritate sua, Apostolicae Sedis ductu, libere fruerentur. Sed contra accidit; factum est enim ut ecclesiasticae libertatis oppressio novis sub- inde actibus urgeretur, et in negotio illo. ar- chiepiscopi Gnesnensis et Posnaniensis res eo porro devenit, ut idem ven. frater, ob suam in disciplina doctrinaque Ecclesiae catholicae servanda constantiam, a laicis magistratibus, nullum in eiusmodi personam et causam ius habentibus , iudiciali sententia condemnaretur. Decreverunt regii iudices ea de re inde a po- stremis diebus mensis februar. huius anni; ve- rum reclamare antehac noluimus, quia senten- tia eadem nondum archiepiscopo denunciata fuerat, atque hinc tota illa causa in suspenso adhuc esse videbatur, Nosque ipsi non satis noveramus quidnam a iudicibus pronunciatum fuisset. Sed facta est tandem ea denunciatio sub finem mensis aprilis, postquam idem ar- chiepiscopus regis literis accersitus, Berolinum se contulisset; ac re subinde evulgata, Nos in- tegram quoque ipsius sententiae vim ex certis- simis nuntiis huc allatis rescivimus. Intellexi- mus scilicet, archiepiscopum trium omnino delictorum apud memoratos iudices accusatum, in illa ipsa sententia liberatum prorsus fuisse, tum a crimine laesae maiestatis, tum a crimine excitati ad seditionem populi; de quo quidem utroque vix credibile est, ut prudentissimus ille ac mansuetus antistes in suspicionem venire potuerit. Ita ex tribus delictis eidem imputatis non aliud supererat, nisi quod in mixtorum connubiorum causa, civiles status Borussici le- ges (leges nimirum regulis Ecclesiae contrarias) violasse arguebatur. Atque huius delicti nomine iidem iudices archiepiscopum ipsum non modo ad solvendas processus expensas atque ut de- tineretur per sex menses in munito aliquo ca- stro condemnarunt, sed etiam inhabilem decla- rarunt ad munia et officia quaelibet in regno Borussiae obeunda, et infando praeterea ausu

eumdem a pastorali et metropolitano munere deposuerunt. Verba desunt, venerabiles fratres, quibus explicare satis valeamus moerorem acer- bissimum, quem ex eius rei cognitione hausi- mus; sed vobis difficile non erit vim Nostri doloris ex ea, quam ipsi vos experimini, mo- lestia coniicere. Enimyvero non agitur tantum de sacra episcopi persona per traductionem ad laicos iudices utcumque violata; verum et causa ob quam iudicatus, et poena quae irrogata illi est, longe graviorem divini Ecclesiae iuris in- vasionem demonstrat. Nimirum si poenam il- lam spectetis, archiepiscopus non temporalibus tantum incommodis multatus, sed de suo etiam in utraque dioecesi et circa Culmensem suffra- ganeam ecclesiam officio depositus legitur; quasi scilicet sacra pOtestas, quam episcopi a Spiritu Sancto per ministerium Nostrum accipiunt, auctoritate possit saecularis magistratus auferri. Si autem ad poenae causam respiciatis, viola- tio illa civilium de mixto matrimonio legum, ob quam archiepiscopum condemnare volue- runt, non spectabat ullo modo ad civiles nup- tiarum eiusmodi effectus, quos ille minime at- tigerat, quin et se nihil prorsus de iis edicere velle declaraverat; sed tantum ut gravissimis pastoralis muneris obligationibus satisfaceret ; atque adeo iustis compulsus conscientiae sti- mulis, clerum suae utriusque dioeceseos, datis ad eos literis, allocutus fuerat de sanctitate ma- trimonii et de religiosis

obligationibus catholi- corum coniugum, imprimis de prole universa ex divinae legis praescripto ad veram fidem educanda, et de cautionibus ab Ecclesia statutis, ut obligationes eaedem serventur; atque hinc sacerdotes, indicta etiam a sacro ministerio sus- pensione, graviter admonuerat officit sui, ut catholicis suae quisque paroeciae, eadem illa Dei et Ecclesiae praecepta, opportune inculcarent; et quoties catholicus aliquis matrimonium mi- xtum absque memoratis cautionibus, in suam scilicet futuraeque prolis spiritualem perniciem, inire nihilominus vellet, ut caverent saltem, sacerdotes ipsi, ne tales nuptias catholico ritu coniungerent, aut illis assensum suum quoquo modo praeberent. Jam vero si catholico anti- stiti liberum in Borussia non sit tueri sancti- tatem matrimonii, quod magnum in Christo et in Ecclesia sacramentum est, nec sacerdotes districte admonere de ratione, quam _ tenere illos oportet, ut sacrilegum facinus catholico- rum illicitas coram Deo et Ecclesia nuptias inire volentium paternis instructionibus et ad- hortationibus impediant, aut certe ut illorum peccatum suo ipsi facto non approbent} si haec igitur quae (ut repetere iterum iuvat) non ci- viles ullos matrimonii effectus, sed tantum catholicam hoc in genere doctrinam fidei ac morum, et cohaerentes canonum sanctiones re- spiciunt, libera episcopis in eo regno non sint, quae tandem erit libertas illa, quam serenissi-

mus rex catholicae religioni in ditione sua di- versis occasionibus repromisit ! Haec Nos ut primum cognovimus, statim subiit animum co- gitatio gravissimae obligationis, qua violatum adeo hac in causa catholicae religionis Eccle- siaeque sanctae ius defendere obstringimur. Quare post fusas ad Deum supplices preces et rem universam coram eo mature perpensam, nonnullis etiam ex vestro amplissimo ordine sapientibus et prudentibus viris ad deliberatio- nem adhibitis, hodie tandem exequimur, quae ex unanimi eorumdem consilio facienda cen- suimus. Et primo quidem expostulationes, quas supra memoravimus, a Nobis hoc ipso in loco factas, ac subinde in publicum editas, enixius nunc in frequenti huius diei consessu iterantes, reclamamus pariter contra reliqua omnia, quae sive in causa illa archiepiscopi Gnesnensis et Posnaniensis, sive aliis quibusque occasionibus in catholicae religionis detrimentum et contra Ecclesiae Sanctaeque huius Sedis iura, in Borussiae regno quomodolibet gesta sunt. Deinde querimur. nominatim ac vehementer expostula- mus de sententia illa, qua praedicti laici iudices sacram memorati archiepiscopi personam, in religionis praesertim causa iudicare et ecclesia- stica etiam depositionis poena multare ausi sunt; et auctoritate Nostra apostolica declara- mus atque decernimus , eumdem venerabilem fratrem Martinum esse adhuc verum unicumque archiepiscopum ecclesiarum Gnesnae ac Posna- niae, et ex ea sententia, utpote canonico ac di- vino ipso iure irrita, nullum ius amisisse; at- que hinc ab ecclesia quidem Culmensi in iis quae metropolitanae iurisdictionis sunt; in cunctis vero quae ad religionem et episcopa- lem auctoritatem pertinent, ab utroque grege suarum dioecesium omnimodam illi, prout an- tea, obedientiam deberi. Immo antistitem ipsum ob suum religionis studium et invictam episcopalis animi constantiam plurimis merito pro-

sequimur laudibus, eique impense gratulamur,

quod dignus habitus est pro nomine Tesu contumeliam pati. Iam vero mens Nobis erat hanc reclamationem aliquo etiam novo improbatio- nis Nostrae documento confirmare, quod ipsa rei gravitas exposcere videbatur; quum prae- sertim in irritum usque modo cesserint prae- cedentes aliae expostulationes tum in causa illa Coloniensis archiepiscopi, qui procul adhuc a sede sua detinetur, tum in ipso hoc negocio archiepiscopi Gnesnensis et Posnaniensis. Ve- rum ne in festinatione potius ducti quam lon- ganimitate pacatoque consilio usi videamur} et ex iustitia ipsa causae Nostrae adhuc sperantes, ulteriore illa improbantis animi significatione supersedemus. Atque hanc nacti occasionem , profitemur etiam ac palam edicimus, Nos ad ipsam huius diei expostulationem, uti et ad alias, quas antea fecimus, aegre admodum ac reluctante pene animo devenisse , sola scilicet

religionis causa et Nostri implendi muneris necessitate compulsos. Itaque nihil optamus ma- gis, quam ut, reditu ad ecclesias suas antistiti utrique permisso, et impedimentis, quibus exer- citium ecclesiasticae potestatis constrictum nunc est, tandem in toto Borussiae regno cessantibus, omnis in posterum dissensionis causa tollatur. Et bona equidem, ut supra innuimus, spe sus- tentamur fore, ut felix huiusmodi eventus diu expectandus non sit. Enimvero si rex serenis- simus, excelsa qua est mente, totam rei causam penitius attenderit, facile recognoscet in lis, quae ab utroque archiepiscopo gesta sunt, nihil haberi quod ad religionis negotia non pertineat ; ac probe insuper intelliget quam pe- riculosum civili etiam ordini futurum esset, si catholici suae ditionis magno numero induce- cerentur ad S. Matris Ecclesiae regulas maxime in tam gravi re contemnendas; nam iidem ipsi ad contumaciam assuescentes, subinde maiori admodum facititate civiles leges violarent. Ce- terum ad civilia ipsa negotia quod attinet, et si nemo iam nisi per manifestam iniuriam de mente Nostra dubitare posset, tamen palam rursus hic protestamur ac declaramus, Nos in solemni hoe actu non aliud habuisse proposi- tum quam religionis Ecclesiaeque iura tueri, non autem ut de rebus civilibus, quae regii iuris sunt, quidquam vel minime attigeremus. Hine etiam cunctos in Porussico regno Eccle- siae filios apostolica auctoritate admonemus et obtestamur in Domino vehementer, ut in his quidem quae supra de matrimonio et de con- sequentibus coniugum obligationibus diximus, ac generatim in omnibus quae ad fidem et mores pertinent, quaeve

sacrorum canonum disciplina statuuntur, obedienter adhaereant S. Matri Ecclesiae; neque ullius unquam tem- poralis emolumenti spe aut deirimenti metu, ab eiusdem communione et obsequio abduci se sinant: verum aliis in rebus, quae civilis sunt ordinis, obtem,; erent fideliter iussionibus sere- nissimi regis, et avertant omnino aures suas a fallaciis turbulentorum hominum seditiosa docentium, atque adeo maiestati suae, iuxta Pauli apostoli monitum subditi sint, non so- lum propter iram, sed etiam propter conscien- tiam. Ita praeceptis obedient Divini pastorum Principis, qui reddenda docuit, quae sunt Cae- saris, Caesari: et quae sunt Det, Deo; et ob- mutescere illos facient qui de catholicorum fi- delitate apud regiam maiestatem detrahere au- deant. Haec sunt, quae in gravissimo quod ex- plicavimus negotio, vobiscum, venerabiles fra- tres, hunc in locum congregatis communicanda censuimus. De reliquo ne intermittamus, venn. fratres, miisericordiarum Patrem in gemitu et lacrymis per merita Jesu Christi suppliciter ob- secrare, Ut memoratis archiepiscopis, nec non

praesulibus ceteris et omni Porussiae clero fi- delique populo perseverantem tribuat in volun- tate sua famulatum, atque ut serenissimum re- gem ad praestandam subditis suis plenam ca- tholicae religionis libertatem inclinet; denique ut quae inibi adversus Ecclesiae ius cogitata gestaque sunt, in eiusdem bonum convertat.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers, printer's signatures and provenance citations omitted. The edition's allocution caption is omitted; it supplies the date. Additional standalone page furniture (gathering signatures, folios, running titles, page-foot marks or stamps) found in page review is omitted. Revision: 2026-10-28T19:34:08Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.